

不良资产处置的理论逻辑 与中国的实践创新

刘晓欣 陈天鑫

(南开大学 经济学院, 天津 300071)

摘要: 文章基于马克思政治经济学视角, 认为不良资产处置在社会主义市场经济中具有避免金融危机、优化市场资源配置和稳定经济增长的功能。与西方金融危机期间政府的临时救助和逐利的秃鹫基金相比, 中国的不良资产处置始终遵循金融服务实体经济的本质属性, 秉持金融“公器”性质, 以配置市场资源和防范化解金融风险为首要任务。“监管+大行”模式构成中国不良资产处置长效机制的重要内容。中国经济高速增长背后的不良资产处置规律和机制具有重要的价值。

关键词: 不良资产处置; 金融危机; 实体经济; 政府与市场; 宏观审慎监管

中图分类号: F832.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 0257-0246 (2022) 10-0084-10

引言

在传统金融发展和经济增长关系的逻辑中, 不良资产是金融系统和经济运行的抑制性因素, 是形成金融机构信用风险和流动性风险的根源, 不良资产累积会使银行资不抵债、流动性挤兑乃至倒闭, 破坏金融体系对实体经济的资源配置和风险管理等功能, 导致经济增长停滞或负增长。《1998 年亚洲金融市场报告》显示, 1998、1999、2000 年国有银行不良资产率分别为 33%、35% 和 30%, 远超亚洲金融危机时期印尼、泰国、韩国不良资产率的最高值 20%、25% 和 22.5%。但是在此期间, 中国金融体系正常运行, 国有银行通过信贷投放来支持实体经济快速发展, 即出现不良资产规模和经济增长率“双高”现象。1999 年政府组建四大资产管理公司 (Asset Management Company, AMC), 即信达、东方、长城和华融, 对国有银行不良资产进行政策性处置, 在经济平稳运行的条件下通过不良资产剥离和资本重组成功化解了系统性风险, 并协助国有银行进行股份制改革。这是中国经济体制改革进程中, 首次全面化解金融危机, 在有效管控金融风险和维持金融稳定的同时, 保持了市场机制对资源的高效配置, 展现了中国不良资产处置的重要作用。

学界对不良资产和金融危机的关系广为探讨。金融危机的本质是微观经济主体之间的债务问题, 金融危机生成机制的共同特征是存在私人部门债务膨胀且大规模违约现象,^① 债务是金融体系与实体经济建立联系的核心途径。银行等金融机构通过配置信贷资源来支持实体企业的投资活动,^② 包括实

基金项目: 国家社会科学基金重大项目 (20ZDA101)。

作者简介: 刘晓欣, 南开大学经济学院教授, 研究方向: 虚拟经济; 陈天鑫, 南开大学经济学院博士生, 专业方向: 虚拟经济。

① 龚刚、徐文舸、杨光 《债务视角下的经济危机》, 《经济研究》2016 年第 6 期。

② 支俊立、曾康霖、王宇 《金融周期、经济增长与金融稳定性研究》, 《南开经济研究》2020 年第 4 期。

物资产投资和金融资产投资。当银行信贷增长脱离生产力增长的约束时,信贷过度扩张导致实体经济产能过剩,催生资产价格泡沫,债务违约使金融系统开始积累不良资产。^①不良资产对金融体系的影响分为两个阶段。在金融系统“平静危机”阶段,金融市场未发生金融恐慌和银行挤兑,不良资产增加损害了银行资本并削弱其作为金融中介的职能。^②在资本监管要求和流动性约束下,银行开始减少信贷供给,这加大了经济增长的下行压力,银行业和实体经济进入承压时期。银行信贷顺周期性导致经济繁荣期信贷增长和资产价格上涨,并出现正反馈循环,金融脆弱性随着债务累积和杠杆高企不断上升,直至金融周期下行。^③在此阶段,金融体系因资产价格崩溃和债务违约产生大量不良资产,银行债务违约、银行挤兑和资产减值抛售之间相互强化,大批银行等金融机构因资不抵债或流动性短缺面临挤兑危机和破产风险,从而爆发系统性金融危机。^④危机从金融领域向实体领域传导后,使经济陷入“不良资产累积—银行破产—信用紧缩—经济衰退”的恶性循环。相较于正常经济衰退,系统性危机爆发引致的经济衰退对实体经济的损害程度更大且持续时间更长,需要通过处置不良资产和救助问题机构来恢复金融的基本功能。

不良资产处置是在市场经济国家普遍存在的金融活动,各国均将正确处置金融系统不良资产作为化解金融风险的重点。西方国家经济正常运行时期采用市场机制处置金融业不良资产,如秃鹫基金、私募基金等。但是秃鹫基金的“食利”动机和高风险偏好使其可能通过投机套利和恶意诉讼来加剧系统性风险,导致市场恐慌情绪蔓延,甚至引发主权债务危机。^⑤事实上,市场经济中金融体系不存在化解系统性风险的内生机制,金融自由化和金融创新不能避免危机的周期性爆发,应对金融危机需要市场外力量的介入。金融危机时期西方国家政府会干预不良资产的处置和问题金融机构的救助,如采取注资、银行国有化、资产担保、资产购买、不良资产收购等措施,提高银行资本质量,稳定投资者信心,缓解市场流动性压力。^⑥然而西方国家政府的作用限于弥补市场失灵,^⑦仅在金融危机期间进行事后金融救助,替代市场清理经济运行中累积的不良资产,不能从根本上避免金融危机。

中国金融机构和实体企业的信用风险持续释放,叠加新冠肺炎疫情、中美战略博弈、世界经济衰退等外部冲击,使不良资产上行压力不断增大。在此背景下,研究中国特色社会主义金融发展中不良资产处置的实践,对于维护金融安全、稳定经济增长,具有重要的意义。鉴于此,本文基于马克思政治经济学视角,深入分析不良资产处置的理论逻辑,对比中国、美国、英国、日本经济金融危机时期不良资产处置的实践,总结中国不良资产处置的基本特征和模式。

一、不良资产处置的理论逻辑

虚拟经济过度发展导致部分国家采用去工业化、虚拟化的经济运行方式,形成虚拟经济主导的经济结构,相较于工业化时期,不良资产生成的逻辑发生改变且系统性金融风险的生成、积聚和爆发更加迅速、猛烈。虚拟经济自行增殖的自我循环弱化了金融媒介进行资源配置的基本功能,同时经济脱实向虚加剧了金融体系的脆弱性和不稳定性,使金融危机频繁爆发,进一步抑制实体经济的健康发展。中国特色社会主义市场经济制度框架下,金融应当回归服务实体经济的本质属性。不良资产处置具有金融活动

① 陈雨露、马勇 《泡沫、实体经济与金融危机:一个周期分析框架》,《金融监管研究》2012年第1期。

② 高扬、莫里茨·舒拉里克、孙靓莹 《金融危机的原因和后果:我们学到了什么》,《国际经济评论》2021年第4期。

③ 理查德·韦格、崔秀梅 《金融危机史和中国的未来》,《国际经济评论》2020年第2期。

④ 何德旭等 《全球系统性金融风险跨市场传染效应分析》,《经济研究》2021年第8期。

⑤ 加斯东·安赫尔·瓦雷西、陈文旭 《作为当代社会分析工具的马克思的四大遗产——拉丁美洲和阿根廷的资本积累和阶级斗争》,《国外理论动态》2019年第2期。

⑥ 杨军华 《金融危机中处置有问题银行的政策选择研究》,《金融研究》2011年第7期。

⑦ 宋涛、龚金金 《政府的角色:基于制度与空间的视角》,《社会科学战线》2021年第9期。

的性质,应该发挥其服务实体经济和防范化解金融风险的功能。同时,货币金融具有“公器”属性,一方面金融的经营对象是基于信用制度的社会资本,另一方面货币的价值尺度职能要求实现统一性和稳定性,因此不良资产处置中应实现政府作用和市场作用的有机结合,并兼顾效率和公平。

1. 不良资产和两种经济运行方式下的金融危机

制造业占主导地位的工业化经济运行方式下,不良资产是实体企业债务违约的结果。马克思从供求矛盾的角度解释经济危机的根源和表现,指出危机的基本现象是生产相对过剩,^①并且生产过剩只有有支付能力的需求有关。^②资本主义生产方式蕴含社会化生产与私人占有生产资料的基本矛盾,资本对剩余价值的追逐使生产无限扩大并超过有支付能力的需求,必然导致普遍性生产过剩的经济危机。有效需求不足导致销售过程中商品资本无法转化为货币资本,实体企业债务清偿能力下降和信用链条断裂,银行等金融机构迅速积累大量不良资产,使银行偿付能力弱化、流动性状况恶化,资不抵债和金融恐慌引发的挤兑最终导致银行等大批金融机构倒闭,爆发金融危机。工业化背景下金融危机是经济危机的伴生物,不良资产是实体企业产能过剩的结果,也是银行等金融机构破产倒闭的原因。

布雷顿森林体系瓦解之后,黄金非货币化导致美元和美元计价金融资产的供给摆脱物质限制,在资本逐利本性和金融自由化的驱动下,美国等经济体的经济运行呈现长期去工业化和经济虚拟化特征。^③虚拟经济基于心理预期的资本化定价方式、简单叠加应用杠杆的金融创新路径、摆脱物质生产的价值增殖过程和不受生产周期约束的货币交易速度等,使其拥有远高于实体经济的货币财富创造能力。^④因此金融体系聚集的资本不参与产业资本循环,滞留于虚拟经济领域以便进行创造性投机,获取借贷性收益。此外,资本主义基本矛盾的存在使剩余价值的实现更加困难,这促使资本绕过产业资本形式而进入金融、房地产等虚拟经济领域,追求更高的货币利润。虚拟经济自我循环和实体经济脱实向虚必然使虚拟经济背离实体经济并凌驾其上,导致金融危机的率先爆发。心理预期是虚拟资产定价机制的基础,资产预期的上升或下跌通过正反馈效应自我强化和自我实现,使资产价格脱离实际总价值量,在泡沫形成和破灭间周而复始。货币收益是虚拟经济的基本动力,为增加虚拟经济领域滞留的货币资金,推动金融资产数量膨胀和价格上涨,投资者通过借贷、收入流证券化等方式提高金融杠杆率并延长金融杠杆链条,在提高货币利用效率的同时使经济过度杠杆化。资产价格泡沫破裂的必然性和金融杠杆泛化的现实性,使大量不良资产经由信贷网络导致银行大规模破产倒闭,并进一步通过金融体系信用紧缩引发实体经济衰退。所以,与工业化时期经济危机先于金融危机爆发不同,去工业化或经济虚拟化背景下,金融危机先于经济危机产生,且金融危机爆发得更加频繁、波及范围更广、持续时间更久。房地产、股票、金融衍生品等资产泡沫破灭和金融杠杆断裂是产生不良资产的主要原因,使金融风险具有更高的系统性、复杂性和危害性。

2. 不良资产处置与金融服务实体经济

“信用促使每个生产领域不是按照这个领域的资本家自有资本的数额,而是按照他们生产的需要,去支配整个资本家阶级的资本。”^⑤价值形式对实际资本积累的限制使纯粹的商品货币体系阻碍了资本积累的连续性,资本主义信用制度的形成使产业资本家的生产经营脱离自有资本规模的束缚,推动社会总资本扩大再生产。银行基于信用制度积聚和集中了流通中闲置的货币资本、收入储蓄形成的信用资本,并使其以借贷资本的形式进入实体经济领域,作用于产业资本价值增殖过程,银行则通过剩余价值的分配获得利息。可见,产业资本主导的资本增殖过程中,生息资本源于且服务于产业资本循环周转。银行信用制度作为资本主义社会化大生产过程中聚集单个资本的关键货币杠杆,使现代金融体系成为引

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册,北京:人民出版社,1973年,第603页。

② 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册,北京:人民出版社,1973年,第578页。

③ 刘晓欣、刘骏民《虚拟经济的运行方式、本质及其理论的政策含义——马克思逻辑的历史延伸》,《学术月刊》2020年第12期。

④ 刘晓欣、熊丽《从虚拟经济视角看GDP创造的逻辑、路径及隐患》,《经济学家》2021年第9期。

⑤ 马克思《剩余价值理论》第2册,北京:人民出版社,1975年,第233页。

导资本流动、配置资源和调节资本积累的核心环节。因此“信用制度是它自己的创造，信用制度本身是产业资本的一种形式”^①，金融依附且服务于以产业资本循环和生产资本积累为核心的生产领域。

不良资产处置作用于金融资源供给端和需求端，能够恢复和实现金融媒介配置资源的基本功能，提高金融服务实体经济的能力。从金融资源供给端来看，市场经济实行高度发达的信用制度，不良资产会随着金融体系的运行自然产生，并对金融资源供给存在抑制作用。信贷市场是实体企业获取资金的重要渠道，不良资产作为银行主要资产损失，直接侵蚀银行资本且占用银行大量可用资金，削弱银行信贷供给能力。在资本监管要求和流动性约束下，银行风险管理机制也会主动抑制银行信贷规模的扩张，避免资不抵债、陷入流动性困境、受到监管惩罚。不良资产处置通过隔离不良资产与正常的资源配置系统，避免不良资产累积引发银行体系信用紧缩以及影响金融媒介配置资源和推动经济增长功能的实现。从金融资源需求端来看，经济脱实向虚导致金融偏离支持实体经济发展的初衷，虚拟经济高于实体经济的财富创造能力是虚拟经济自我循环的关键，因此引导经济“脱虚向实”的核心机制在于提高实体经济的生产效率和竞争力。^②不良资产具有显著周期性特征，具备生存能力和经营能力的实体企业可能因经济金融周期波动而暂时陷入流动性困境或出现偿付危机，形成不良资产。不良资产处置侧重于提升实体企业长期价值，增加实体经济对金融资源的吸引力，可以称为经济增长的“逆周期因子”，如对实体企业进行流动性注入、股权结构调整、技术改造等，可以提升企业资产质量和盈利能力，降低企业债务负担。

3. 不良资产处置与防范化解金融风险

金融监管理念的基础是经济金融理论。有效市场理论衍生于新古典宏观经济学的一般均衡理论，现代金融学理论以其为基础，认为金融放松管制下的全面金融自由化会使金融市场完全有效且自动达到均衡状态。此时，理性经济人个体风险收益的最优化结果表明，金融系统风险同步处于帕累托最优，自由竞争市场中不存在引发金融危机的机制，金融危机外生于市场经济且是小概率事件。2008年国际金融危机证明该理论仅具有逻辑一致性，其对危机的形成原因、传导机制和驱动因素等缺乏事实解释力。^③马克思认为，现实危机“只能从资本主义生产的现实运动、竞争和信用中引出”^④，“劳动生产力的发展使利润率的下降成为一个规律，这个规律在某一点上和劳动生产力本身的发展发生最强烈的对抗，因而必须不断地通过危机来克服”^⑤，正由于资本运动规律下资本主义基本矛盾的存在，导致经济金融危机根植于资本主义经济制度且周期性爆发。“危机从资本主义生产方式产生的不可避免性”^⑥表明，金融监管制度和金融控制体系需要内嵌于金融发展中来主动防控金融风险和维护金融体系正常运行。虚拟经济理论源于马克思经济学，从金融危机的形成机制出发，认为在现代资本主义进行价值化积累和依赖虚拟经济推动增长的背景下，金融活动的泛化导致个别风险被大规模社会化、系统化，促使系统性危机的生成、扩散、积聚和爆发。^⑦

金融监管体系的重要目标是防范化解金融风险，通过不良资产渐进式处置和风险资产隔离，阻断个别风险向区域性、系统性金融风险演进的路径。不良资产攀升直接导致个体银行清偿能力下降和流动性风险上升，加剧金融脆弱性。同时，不良资产对银行授信空间和盈利能力的负面影响会进一步阻碍银行资产结构的调整和资本补充，降低银行抵御风险的能力。传染性是系统性风险的核心特征，银

① 马克思《剩余价值理论》第3册，北京：人民出版社，1975年，第519页。

② 刘晓欣、田恒《中国经济从“脱实向虚”到“脱虚向实”——基于马克思主义政治经济学的分析视角》，《社会科学战线》2020年第8期。

③ 吴遵杰、陈勇《一般均衡理论批判》，《政治经济学评论》2016年第1期。

④ 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，北京：人民出版社，1973年，第585页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社，1974年，第287-288页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第20卷，北京：人民出版社，1971年，第312页。

⑦ 刘晓欣《个别风险系统化与金融危机——来自虚拟经济学的解释》，《政治经济学评论》2011年第4期。

行个体风险会沿着金融网络向其他金融机构（金融市场）传导，通过银行间业务、持有共同资产、信息或预期传染等渠道，使银行债务违约、金融恐慌、银行挤兑和资产减值抛售之间相互强化，形成系统性危机。此外，虚拟经济通过投机炒作、重复交易、债务扩张、杠杆叠加延长等方式进行自我循环和空转套利，金融资产规模膨胀和价格上涨提高了金融机构的关联性、金融网络的复杂性和金融风险的传染性。而且个别风险传染速度的提升、传染路径的增多和传染范围的扩大，进一步强化了不良资产处置对防范金融危机和维护经济稳定的核心作用。不良资产的渐进式暴露和早期快速处置，可以避免其自我循环、自我积累和集中爆发。银行等金融机构一方面通过出售不良资产来回收资产价值和改善流动性，增强风险抵御能力；另一方面通过不良资产出表实现不良资产与银行体系风险的隔离，消除生成系统性风险的现实基础。

4. 不良资产处置与政府和市场的作用

不良资产处置的关键在于厘清市场作用和政府作用的边界。市场决定资源配置是一般规律，市场价值规律通过价格信号、供求变动和竞争机制提高经济效率。^① 因此有效市场在不良资产处置中发挥决定性作用，不良资产处置具备完善的市场机制和微观基础时，市场机制调节的灵活性、激励的有效性和信息的灵敏性等特征能增强微观经济主体的活力，形成合理交易价格，防范道德风险，化解不良资产存量，控制增量。但是市场机制存在失灵，金融危机是经济运行过程中不良资产和问题金融机构的自动清理机制。金融危机期间市场失灵导致不良资产无法在短期内出清。随着金融危机向实体经济的蔓延，大批实体企业、银行和金融机构倒闭，债权债务关系消失，不良资产逐渐被核销。金融危机定期清理经济运行中累积的不良资产和问题机构是长期过程，这种长期性伴随着实体经济衰退和公共利益损失等高昂社会成本。西方发达国家将政府职能定位为弥补市场失灵，因此仅在金融危机期间发挥为经济体系处置不良资产的作用，但是金融救助等宏观经济政策属于事后调控，无法从根本上避免周期性金融危机。在中国特色社会主义经济制度下，政府作用和市场作用是有机统一的整体，政府更兼有宏观调控、维护经济稳定和金融安全的职能，致力于兼顾不良资产处置中的效率和公平。

马克思主张通过银行国有化来强化银行的“公器”属性，“实行这一措施就能按照全体人民的利益来调节信用事业”^②。列宁指出“现代银行同商业（粮食及其他一切商业）和工业如此密不可分地长合在一起，以致不‘插手’银行，就绝对不能做出任何重大的、任何‘革命民主的’事情来。”^③ 银行国有化与中国经济体制改革的市场化方向相左，^④ 但是维持国有金融资本在金融系统中的主体地位是政府宏观调控的重要基础，保持金融“公器”属性的显著制度优势可以转化为不良资产处置效能。中国公有制的主体地位在金融领域的集中体现是以国有银行为代表的国有金融部门在金融体系中发挥主导作用，这是政府推行金融发展战略、动用金融资源、施行宏观调控的坚实基础。从不良资产生成的背景来看，虚拟经济自我循环和实体经济脱实向虚是形成资产价格泡沫的重要原因，推动了不良资产存量累积和流量扩张，进一步积累了金融风险。国家实行金融服务实体经济战略，抑制虚拟经济过度膨胀，能从根本上规避资产泡沫破灭和债务杠杆断裂引发的不良资产风险。从金融风险的传染性来看，金融恐慌引发市场流动性短缺和资产减值抛售，导致银行挤兑，这是金融危机产生的基本原因之一。政府可以利用国有金融资本实施金融控制战略，^⑤ 一方面阻隔个别风险引发系统性风险的渠道，缓解金融市场上的传染效应；另一方面使投资者的风险化解预期保持稳定，提振市场信

① 黄先海、宋学印《赋能型政府——新一代政府和市场关系的理论建构》，《管理世界》2021年第11期。

② 《马克思恩格斯全集》第5卷，北京：人民出版社，1994年，第4页。

③ 《列宁选集》第3卷，北京：人民出版社，2012年，第238页。

④ 刘骏民、季益烽《中国经济转型特征与中国经济运行的独特方式——中国经济改革实践中的重大理论问题》，《政治经济学评论》2013年第1期。

⑤ 王晋斌、厉妍彤《论中国特色社会主义金融发展与经济增长理论——中国金融发展与经济增长关系的政治经济学》，《政治经济学评论》2021年第1期。

心,降低金融市场上的羊群效应。从政府干预不良资产处置的政策调整时间来看,微观视角下不良资产的产生与累积主要损害个体银行信用与公众对部分金融机构的信任,银行需要快速处置风险,避免挤兑危机。国有银行主导的金融体系建立在国家信用之上,能最大限度地避免公众因个体银行不良资产高企而产生的恐慌和对银行体系的挤兑,为监管部门有序处置不良资产和救助问题机构留下充足的时间。

二、中国不良资产处置的实践与国际比较

1. 中国不良资产处置的实践

1999 年中国政府首次提出“不良资产处置”概念,“处置”包含对不良资产的剥离、清算、盘活、管理等内容,建制化的不良资产处置对于深化金融改革、整顿金融秩序和防范金融风险起重要作用。中国不良资产处置主要历经政策性处置、市场化处置和回归主业阶段。

(1) 政策性处置阶段(1999—2008 年)

20 世纪 80 年代中国进入经济转轨时期后,国有银行由于承担发展的改革成本导致其不良资产快速增长。1999 年为防范金融风险,政府成立 AMC,对口收购、管理和处置国有银行剥离的 1.39 万亿元不良资产。2001 年中国加入世贸组织,推动银行体系专业化、市场化和国际化就成为中国金融改革的核心,国有独资商业银行开启了股份制改革,向国有控股商业银行方向发展,而不良资产处置成为银行改革的先决条件。因此 2003—2005 年 AMC 在政府主导下开启第二轮不良资产政策性处置,基本遏制了银行资产质量持续恶化的趋势,使不良资产比率和规模大幅下降,有效化解了系统性金融风险,成功抵御了亚洲金融危机和次贷危机的外部冲击,使中国经济高速增长过程未被大规模不良资产引发的经济危机或金融危机打断。同时,在消除不良资产风险过程中,银行体系为实体经济配置金融资源的功能保持正常运行,不良资产政策性清理不仅未引发信贷紧缩,反而通过推动金融市场化改革提高了金融体系的资源配置效率。

(2) 市场化处置阶段(2009—2017 年)

2008 年农行股改上市标志着国有银行不良资产政策性处置的完成,中国不良资产处置进入市场化阶段。这主要体现在三个方面:一是四大 AMC 由政策性资产处置机构转型为保有政策性功能的商业化资产管理公司,并相继进行股份制改革,经营模式由财政出资转向自负盈亏。二是政府开始培育不良资产市场。不良资产处置参与主体包括四大 AMC、地方 AMC、银行系统金融资产投资公司、民营非持牌 AMC、保险机构、国资管理公司等,整体上呈现多元化市场竞争格局。不良资产处置模式也快速变迁,出现资产证券化、并购重组、市场化债转股、“互联网+不良资产”等创新模式。三是股份制改革后银行等金融机构市场化程度较高,不良资产是其商业化行为的结果,信贷资源配置较少有行政干预。

基于市场规则的不良资产处置在微观主体充分竞争和盈利目标下,极大提高了不良资产流动性、定价合理性和处置效率,为社会经济稳健运行发挥金融稳定器作用。但是完全市场化使不良资产处置偏离化解风险和服务实体经济的职能定位。其一,市场主体过度逐利引发脱实向虚。四大 AMC 股改上市后逐步成为全牌照金融控股公司,不仅资产营收规模扩张路径依赖金融服务、资产管理和投资业务,且不良资产经营业务过度集中于房地产等虚拟经济行业,对实体经济关注度过低,导致行业内部滋生债务风险,弱化其服务实体经济的能力。其二,金融创新未遵循真实消除风险的基本原则,出现规避监管、监管套利、资金空转等金融乱象。不良资产结构化转让处置模式是金融不当创新的典型代表。一方面,银行以 AMC 为通道实现不良资产“假出表”,然后以自有资金、理财资金和同业资金投资,出让不良资产作为基础资产形成的信托计划和资管计划的收益权。不良资产风险仍存在于银行内部,而 AMC 不进行实质上的不良资产处置。另一方面,业务交叉性特征强化了银行与同业机构、其他金融机构的资产负债关联性,极易造成风险跨产品、跨机构和跨市场传染的连锁效应,引发区域性、系统性金融风险。

(3) 回归主业阶段(2018 年至今)

2017年党的十九大之后,监管部门发布一系列推动金融机构回归本源的政策,这标志着中国不良资产处置进入回归主业阶段。《金融资产管理公司资本管理办法(试行)》(2018年1月)要求强化资本监管,引导AMC聚焦不良资产收购和经营管理的主业,服务于实体经济提质增效和供给侧结构性改革。《地方资产管理公司监督管理暂行办法》(2021年5月)要求限制地方AMC跨区开展不良资产收购业务,防止高风险经营引发的风险传染渠道。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(2018年4月)要求通过消除多层嵌套、打破刚性兑付和限制监管套利等方式整治金融乱象。《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(2020年1月)首次将不良资产市场和AMC确立为中国多层次银行保险体系的重要组成部分,强化不良资产处置机制作为常设金融稳定器的定位。

此阶段AMC持续聚焦不良资产主业,发挥金融系统“清道夫”作用,在处置不良资产和违约债券、化解问题金融机构风险和实体企业危机等方面成效显著,金融风险呈现收敛状态且提高了金融服务实体经济的能力。2018、2019、2020年中国银行业不良资产处置规模依次为2万亿元、2.3万亿元和3.02万亿元,有效遏制了不良资产增量风险,有序化解了存量风险,使银行不良资产率维持在合理范围内。^①金融强监管下集中暴露了债券市场违约风险,监管部门引导AMC参与债券收购和债务重组,稳定了投资者信心,缓解了市场恐慌情绪,防范了债券市场重大信用风险的生成和扩散,化解了债券违约风险。中小银行的重大金融风险得到精准处置,在维持金融机构支付清算、信贷供给等社会经济功能不中断的条件下,及时阻断了金融机构经营失败的风险外溢和传染渠道。AMC综合运用市场化债转股、资产证券化、破产重整、资产重组等方式为实体企业纾困,帮助企业缓解流动性压力、提升资产价值和修复企业信用,化解实体经济债务风险,支持实体经济高质量发展。

2. 不良资产处置的国际实践

美国由虚拟经济主导的经济运行方式具有内在不稳定性,极易产生大量不良资产。2007年美国的次贷危机迅速在全球蔓延,显著外部金融冲击导致英国银行业陷入危机。日本作为银行业主导金融体系的工业化国家,金融结构与中国具有相似性。在深化金融体制改革的背景下,中国需防控输入性金融风险引发的不良资产累积。因此本文将美国次贷危机时期、英国银行危机时期和日本泡沫经济时期的不良资产处置实践作为国际比较对象。

(1) 美国次贷危机时期不良资产处置特征

2008年金融危机是美国经济在长期虚拟化趋势下,资产价格膨胀、金融衍生品泛滥、金融监管缺失等因素共同作用的结果。美国政府主要通过问题资产救助计划(Trouble Assets Relief Program, TARP)和公私合营投资计划(Public-Private Investment Program, PPIP)救助问题机构和处置不良资产。TARP初期计划利用4500亿美元收购不良资产,利用2500亿美元注资金融机构,但考虑到财政成本最小化和道德风险问题,转为注资重点金融机构,主要对象是大中型银行和系统性重要机构,主要措施是流动性注入、国有化、资产担保、资产购买等。PPIP的目标是通过清理金融系统累积的不良资产,修复银行资产负债表,从根本上化解金融危机。政府和投资者共同成立公私合营投资基金来收购不良资产,不良资产价格采取公平竞争、市场定价的方式,不良资产清理由银行自主决定。

美国次贷危机时期不良资产处置的重点是救助金融机构,通过股权注资向其提供国家信用支持,防止银行等金融机构大批破产。这种政策短期内提高了金融机构的偿付能力和流动性,避免了挤兑危机,抑制了金融恐慌,增强了金融市场稳定性。然而美国金融危机爆发的根本原因在于经济长期虚拟化导致的结构失衡,仅侧重于虚拟经济功能恢复的金融救助无法从根本上解决虚拟经济与实体经济背离的问题。多轮量化宽松政策造成的市场流动性泛滥反而加剧了经济脱实向虚,^②导致实体经济恢复进程受阻和长期持续性衰退,无法彻底化解不良资产累积的风险。同时,金融资产规模膨胀和价格上

^① 郭树清 《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》,《中国保险》2020年第9期。

^② 宋敏 《全球金融危机十周年反思——基于中美两国比较分析的视角》,《北京工商大学学报》(社会科学版)2018年第3期。

涨速度快于实体经济复苏速度为再次生成资产泡沫埋下隐患。

(2) 英国银行危机时期不良资产处置特征

2007 年美国次贷危机迅速蔓延至欧洲,英国金融机构由于持有大量相关金融产品敞口且过度依赖债券市场和货币市场融资,面临不良资产剧增产生的资不抵债和流动性风险。英国政府的救市过程分三个阶段:第一阶段是从危机爆发至北岩银行发生挤兑。在次贷危机全球扩散初期,北岩银行因流动性短缺向英国央行申请紧急援助,监管部门主张采取市场化救助措施,加剧了市场恐慌情绪。第二阶段为救助北岩银行时期。政府采取提供紧急贷款和存款担保的方式,向北岩银行注入流动性。但是由于紧急贷款机制的惩罚性利率较高、存款保险赔付限额偏低,救助计划未消除挤兑压力,最终导致北岩银行被国有化。第三阶段开始全力救助大型金融机构。政府对金融机构采取购买优先股、提供贷款、担保债务、收购不良资产等方式来补充银行资本、缓解市场流动性压力和稳定投资者信心。

英国银行业危机早期,国家经济制度和新自由主义经济政策否认政府干预的合理性,弱化政府金融监管、宏观调控的作用,忽视市场失灵导致的系统性风险以及金融活动的外部负效应。第一阶段政府奉行不干预的市场自动调节原则,不良资产处置的及时性和力度不足,导致北岩银行陷入流动性危机,引发英国银行业自 1866 年以来的首次挤兑。第二阶段英格兰银行仍认为全面金融自由化的市场发生金融危机的概率较小,采取经济正常运行时期的常规救助措施,最终导致北岩银行被国有化和爆发银行业危机,此时政府才开始全面介入不良资产的处置过程,并救助问题机构。

(3) 日本泡沫经济时期不良资产处置特征

1985 年“广场协议”后,日本因虚拟经济过度膨胀引发资产泡沫危机,面临严重的不良资产累积问题。日本政府处置不良资产的过程可分为三个阶段:第一阶段(1990—1996 年)政府采取市场自行调节的拖延处理对策,试图通过资产价格回升使金融机构自我消化不良资产。1992 年地价暴跌后,七家住宅金融专门会社首先出现大量不良债权。直至 1996 年,“住专危机”对日本金融机能和信用秩序的破坏性影响才引起政府的重视,由存款保险机构出资成立住宅金融债权管理机构,专门处置住专不良资产。第二阶段(1997—2001 年)众多大型金融机构因不良资产问题而相继破产。政府开始通过购买银行优先股、国有化等措施来救助金融机构,并成立整理回收机构来剥离银行不良资产。第三阶段(2002—2005 年)制定了“金融再生计划”和“产业再生计划”,前者的核心是废除保护式金融行政体制,后者通过信贷支持、债权购买、融资担保等方式援助实体企业。

日本泡沫经济时期政府未认识到不良资产的本质和对金融体系、实体经济的影响,早期错失快速处置的最佳时机,使小规模不良资产和少数金融机构破产演变为系统性金融危机。金融体系积聚大量不良资产导致信用紧缩和实体企业投资下降,这是日本经济发展进入长期衰退的重要原因。^①第二阶段政府侧重于救助金融机构的政策虽有效降低了不良资产存量,但是实体经济持续性衰退导致不良资产增量和总量呈上升趋势。第三阶段在不良资产处置中恢复金融机能和经济产出,实体经济的复苏抑制了不良资产存量和增量的增长趋势,实现了经济金融的良性循环。

3. 国际比较

与美国、英国和日本相比,中国不良资产处置体现了社会主义制度优势。

第一,中国不良资产处置手段是政府作用与市场作用的有机结合。在政策性处置阶段,金融系统不良资产是国有银行承担财政功能导致的结果,由于不良资产市场的缺失,因此采取财政补贴的集中剥离措施。在银行体系进行金融制度改革后,不良资产是金融机构商业化行为的结果,政府通过培育不良资产市场极大地提高了市场在不良资产处置中的调节作用,因此不良资产进入市场化处置阶段。然而,微观主体在逐利动机下开展过度金融创新、监管套利等行为,导致不良资产处置出现脱实向虚等金融乱象,偏离其防范化解金融风险和服务实体经济的定位。政府对市场主体的经济行为进行规

^① 杨栋梁 《20 世纪末日本不良债权问题探析》,《南开学报》(哲学社会科学版) 2015 年第 1 期。

制,通过监管规范、政策引导和制度激励使不良资产行业回归主业,平衡了不良资产处置的短期经济效益目标和长期社会效益目标的冲突。美国、英国和日本在新自由主义经济政策的指导下,否定政府作用和强调自由市场功能,政府干预不良资产处置和救助问题机构的逻辑起点是市场失灵。这一方面使政府仅在金融危机期间发挥为经济运行清理不良资产的功能,政府作用呈现滞后性和被动性;另一方面产生了金融负外部性引发的实体经济冲击和社会福利损失,违背了公平原则。

第二,中国不良资产处置的定位是服务实体经济和防范化解金融风险。在政策性处置阶段,不良资产的剥离能发挥化解国有银行系统性风险、抵御亚洲金融危机的冲击、推动国有银行股份制改革等作用。在市场化处置阶段和回归主业阶段,不良资产处置服务于供给侧结构性改革、防范化解重大风险攻坚战、经济结构转型等宏观政策目标,通过为经济金融体制改革化解风险,发挥金融服务实体经济高质量发展的职能。美国2008年金融危机期间的金融救助政策是在经济结构失衡导致虚拟经济成为核心经济的背景下,意图通过政府干预激活虚拟经济从而重启经济增长。虚拟经济对实体经济的背离决定了政府的介入短期内可以稳定金融市场,但是长期内实体经济的衰退将导致经济复苏乏力。

第三,中国不良资产处置策略是渐进式暴露和逆周期操作,通过事前干预和快速处置替代金融危机的不良资产“清道夫”功能。中国不良资产处置机制在经济金融体系中常态化运行,自1999年财政部提出不良资产处置以来,以四大AMC为代表的市场主体持续发挥不良资产风险逆周期化解功能。不良资产的渐进式处置可以阻断不良资产的自我循环和自我累积,避免不良资产集中暴露引发的银行等金融机构大规模破产,预防金融危机。美国、英国和日本的不良资产是引发金融危机的导火索,在金融危机期间,房地产、股票、信贷等资产价格普遍下跌,随着大批实体企业、银行和其他金融机构破产、退出市场,经济繁荣时期累积的债权债务关系大量消失,不良资产逐渐被核销。但是以金融危机作为自动清理机制,使失业增加、收入下降、经济衰退和公共利益受损。

三、中国不良资产处置的创新

中国不良资产处置的本质是将不良资产与金融系统进行风险隔离,恢复金融媒介资源配置和推动经济增长的功能。中国在此过程中不断创新,其模式可以概括为“监管+大行”,“监管”指运用宏观审慎监管政策,发挥不良资产逆周期调节作用,“大行”指由国有银行主导金融体系。

1. 宏观审慎监管

其一,监管主体是人民银行。金融周期上行阶段信贷快速扩张生成了资产价格泡沫,累积了金融风险;经济下行阶段不良资产积聚引发银行信用紧缩和市场流动性短缺,经过杠杆机制和金融机构、金融市场间关联机制的放大作用,^①形成系统性金融危机。央行对金融体系、金融周期和经济周期有全局性认知,可以对系统性不良资产进行逆周期处置,定期清理宏观经济运行产生的不良资产和问题金融机构,将不良资产和金融体系进行风险隔离,规避银行信用紧缩,维护公众信心和保持经济增长。

其二,监管目标是防范系统性风险。不良资产本质上是信用链条断裂的产物,金融部门高杠杆经营的特征和金融机构间业务交叉、资产结构类似等特征,使个体银行不良资产高企引发的债务违约沿着银行同业拆借网络、信用关联网络、资产负债表网络等进行传染,并在金融恐慌和羊群效应的驱动下,使银行体系发生流动性挤兑和资产减值抛售,最终引发金融危机。个体银行不良资产的快速剥离和监管部门对问题金融机构的及时救助,可以抑制银行体系的顺周期行为,有效阻断风险跨机构、跨部门、跨市场的传染路径,降低系统性风险爆发的内生性和现实性。

其三,监管对象是系统重要性金融机构。基于微观金融视角,系统重要性机构因资产规模大、资产组合类别丰富和业务链条繁杂等因素而在金融体系内形成复杂的网络关联,且在金融网络中占据核

^① 方意等《宏观审慎与货币政策双支柱框架研究——基于系统性风险视角》,《金融研究》2019年第12期。

心节点。因此系统重要性机构风险外溢将通过机构间横向关联机制进行放大,引发具有强破坏力的负外部性风险,需要监管部门进行识别和干预。近年来,人民银行、银保监会等监管部门发布一系列文件,致力于建立系统重要性银行的识别、监管和处置机制,明确大型金融机构监管的政策导向。^①不良资产累积的风险经机构间业务关联和共同风险敞口向其他金融机构(市场)和实体经济扩散,引发系统性风险共振效应。针对系统重要性金融机构的不良资产处置可以维护金融体系整体的稳定。

其四,监管时机是事前监管。系统性风险具有较强的隐蔽性、突发性和传染性,事前的宏观审慎监管可在区域性、系统性金融风险爆发前防范和化解不良资产累积的风险。中国通过实行宏观金融体系压力测试、央行金融机构评级、金融机构恢复与处置计划以及评定系统重要性机构、建立存款保险制度、规范最后贷款人等方式来强化事前监管,对不良资产累积的风险进行监测、预警、早期干预与处置。一方面,事前监管按照资本要求、流动性要求、杠杆率、拨备规则等对不良资产进行逆周期管理,约束金融机构的风险承担行为,增强金融机构吸收资产损失的能力和抵御流动性冲击的能力。另一方面,监管部门通过风险指标监测金融系统中的不良资产风险,并通过渐进式不良资产清理的方式,遏制不良资产强烈的顺周期性和避免不良资产集中暴露进而转化为金融危机。同时,在维持金融体系正常运行的条件下进行不良资产处置,可大大降低金融机构经营失败的社会成本。

其五,不良资产处置载体是资产管理公司。不良资产剥离是快速恢复金融系统功能的重要手段,金融资产管理公司作为中国多层次金融体系的重要组成部分,在宏观审慎管理框架中被定位为不良资产逆周期调节机制的高效工具。在长期实践中,AMC 积累了风险处置、专业化管理、市场化运营和多样化创新的丰富经验,具有收购、管理和处置不良资产的专业优势,可以快速“在线修复”银行资产负债表和大规模清理不良资产,实现风险隔离和稳定市场预期,支持监管部门逆周期管理不良资产和防范化解金融风险。在市场化运作原则下,AMC 以处置不良资产和化解问题机构风险为主业,发挥盘活存量资产、优化资源再配置和熨平经济周期性波动的功能,是常设的金融稳定器。

2. 由国有银行主导金融体系

由国有金融资本主导金融体系是中国特色社会主义市场经济避免金融危机的市场制度基础,金融体系保持“公器”属性是中国金融发展的最大特色。银行信用无法抑制金融恐慌和挤兑的原因在于信息不对称下银行偿付能力和流动能力的有限性,因此西方国家在金融危机时期会对金融机构采取注资、资产购买、流动性援助、债务担保等方式进行救助,本质上属于国家信用支持银行信用。中国金融体系在国有金融部门主导下得到国家信用的支持,可以有效稳定金融市场参与者的预期,提振市场信心,避免不良资产引发的银行债务违约、流动性挤兑与资产降价抛售相互强化的恶性循环。政府信用对羊群效应、动物精神、恐慌等市场非理性行为的抑制作用,为监管部门预留了充足的政策调整时间和市场干预空间,后续通过不良资产剥离、问题机构风险隔离等措施阻断个别风险向系统性风险传染演化的路径,维护金融市场平稳运行。此外,金融的本源是服务实体经济,不良资产处置的目的是修复金融系统为经济发展配置资源的功能。国有银行或国有资产管理公司是监管部门实施金融控制战略的载体,可在问题机构恢复或处置期间对其进行市场化托管纾困,在防范化解潜在金融风险的同时确保问题机构的正常经营,使金融的服务功能不中断。随着金融市场化改革的深化,金融体系的效率和竞争力不断提升,但是构建以国有金融资本为主导的金融体系是防范化解系统性风险和保持金融系统“公器”性质的基础。

责任编辑:孙中博

^① 如2020年12月人民银行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》,确立系统重要性银行评估规则体系;2021年10月人民银行、银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,主要包括附加监管指标要求和恢复处置计划要求;2021年10月人民银行、银保监会发布中国系统重要性银行名单,并实施附加资本、杠杆率、流动性、损失吸收能力等监管要求和强化宏观审慎管理。

ABSTRACTS

On the Three Aspects of “Nature” in *On Hardness and Whiteness* by Master Gongsun Long

Chen Shengbai (41)

Under the influence of the modern mainstream approach to “interpreting Chinese materials from Western perspectives”, Gongsun Long, a 3rd- to 4th-century (BC) Chinese thinker, has often been presented as a philosopher or logician in a Western sense. A closer look into Gongsun’s representative work *On Hardness and Whiteness*, however, disputes this reading on the ground that the method of his argumentation clearly reflects the “name–substance” (*ming–shi*) debate of the Warring States Period in Chinese history. More specifically, according to the theory of “rectification of names” as expounded in his *On Names and Substance*, the hardness and whiteness of a stone in the treatise *On Hardness and Whiteness* constitute its nature or “substance”, the “fixed” (*ding*), “fluid” (*jian*) and “hidden” (*cang*) modes of hardness and whiteness represent the three “ways of interrelation” in which the nature or “substance” of the stone manifests itself, and in correspondence to these three modes are three kinds of matter, namely, stone as a particular form of matter, matter in general and the hardness and whiteness as abstracted from any form of matter. In other words, his argumentation method of Gongsun reflects a traditional Chinese debating style that aims to “rectify names” by “locating a matter in its proper position of interrelation” (*wei qi suo wei*) in which nature or “substance” manifests itself. In short, this paper seeks, drawing primarily on the Song Dynasty commentary by Xie Xishen, to counter the current Western reading of Gongsun Long in a case study of his *On Hardness and Whiteness*. In doing so, it argues that the treatise, with its “rectification of names” analysis of the “fixed”, “fluid” and “hidden” modes of the “hardness” and “whiteness”, uncovers three different aspects of nature or “substance”, namely, the characteristics of hardness and whiteness specific to a stone (i. e., particularity), the hardness and whiteness in all forms of matter (i. e., commonality), and the hardness and whiteness themselves, independent of any concrete form of matter (i. e., self–nature).

The Theoretical Logic of Non-performing Assets Disposal and the Practice Innovation in China

Liu Xiaoxin Chen Tianxin (84)

This paper, based on the perspective of Marxist political economy, holds that the disposal of non-performing assets has the function of avoiding financial crisis, optimizing the allocation of market resources and stabilizing the economic growth in the socialist market economy. Compared with the western government’s temporary bailouts and profit-seeking Vulture Hedge Funds during the financial crisis, the disposal of non-performing assets in China always follows the essential attribute of financial services to the real economy, adheres to the “public instrument” nature of finance, and takes the allocation of market resources and prevention and defusing financial risks as the primary task. The model of “supervision+big bank” constitutes a long-term mechanism for the disposal of non-performing assets in China.